

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 628/2530

นายเชียร ชัยจันทร์ กับพวก

โจทก์

นายจ้อย สุวรรณะ กับพวก

จำเลย

นายจ้อย สุวรรณะ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวจำนงค์ สุวรรณะ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายแสงทอง โตอติเทพย์ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 166)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 9951 ตำบล
อ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้แก่โจทก์ทั้งสองกิ่งหนึ่ง ให้เพิกถอนชื่อ
จำเลยที่ 2 ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 9993 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรีโดยการครอบครองตามคำสั่งศาลในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 674/2524
ของศาลนี้ ออกจากโฉนดที่ดินและเพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงนี้
ระหว่างจำเลยที่ 3 และที่ 2 แล้วให้จำเลยที่ 1 แบ่งที่ดินแปลงนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสองกิ่ง
หนึ่ง ให้เพิกถอนชื่อจำเลยที่ 1 ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 10149 ตำบล
อ่างทองอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยการครอบครองตามคำสั่งศาลในคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ 774/2524 ของศาลนี้ออกจากโฉนดที่ดิน แล้วให้จำเลยที่ 1

แบ่งที่ดินแปลงนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสองกิ่งหนึ่ง ให้จำเลยที่ 1 แบ่งบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กับยั้งข้าว 2 หลังให้แก่โจทก์ทั้งสองกิ่งหนึ่ง ให้จำเลยที่ 1 ไป จดทะเบียนรับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 9993 และ 10149 ร่วมกับโจทก์ทั้งสอง หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน หากการแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถแบ่งกันได้ให้ประมวลระหว่างกันเองหรือขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งให้โจทก์ทั้งสองกิ่งหนึ่ง และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินปีละ 1,500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 163,162)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่ในส่วนค่าเสียหายจำเลยทั้งสามไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 148)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน, บ้านและยั้งข้าวพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ สำหรับค่าเสียหายถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมาให้จนเป็นพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับในเรื่องค่าเสียหาย

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน, บ้านและยุ้ง
ข้าวพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทราบ สำหรับค่าเสียหายถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมา
ให้จนเป็นพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับในเรื่องค่าเสียหาย

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ